

Dirección Jurídica
Departamento de Asesoría Urbana

382 PNA, JGC, PLL 100429



DECRETO ALC. SECC. 1ª N° 346 /

LAS CONDES,

07 FEB 2023

OFICINA
DE
PARTES

VISTOS Y CONSIDERANDO:

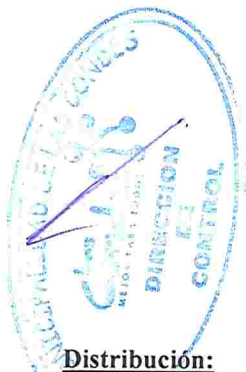
1. El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 3.591, de fecha 14 de octubre de 2022, de la Municipalidad de Las Condes, que promulga la Modificación N° 10 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, compuesto por Memoria Explicativa; Plano de Detalle Zona S-Ab3' Modificación M.P.R.C.L.C. N° 10/2017, que grafica la Ordenanza y, el Texto Aprobatorio, este último publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 2022;
2. Que, el numeral 2 de la parte resolutive del decreto antes citado, señala en su punto número 3, referente al CAPITULO IV "Zonificación y Normas Específicas", que: "En el sector delimitado por avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente; calle Incahuasi por el sur y calle Punitaqui por el oriente, los proyectos calificados por la Dirección de Obras Municipales como viviendas sociales, podrán optar por las condiciones urbanísticas señaladas en la siguiente tabla:";
3. Que, en dicho numeral, existe un error en el punto cardinal de calle Punitaqui, toda vez que éste debe decir calle Punitaqui por el poniente y no "calle Punitaqui por el oriente", de acuerdo con el polígono graficado en los planos y en el resto de los documentos que forman parte del expediente de la Modificación N° 10 al Plan Regulador Comunal de Las Condes (Memoria Explicativa, Plano y Estudios de Factibilidad, entre otros); siendo además la única posibilidad de cierre del polígono, toda vez que no existe la calle Punitaqui por el oriente;
4. Que, en consecuencia, resulta necesario rectificar en el sentido antes indicado la parte resolutive del decreto, en su numeral 2, letra B), punto número 3, relativo al CAPITULO IV "Zonificación y Normas Específicas", del Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 3.591, de fecha 14 de octubre de 2022, de la Municipalidad de Las Condes, a fin de reemplazar la expresión "y calle Punitaqui por el oriente", por la siguiente frase: "y calle Punitaqui por el poniente";
5. Que, el artículo 62 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone que: "En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u oscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo"; y,
6. El Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 74 de fecha 13 de enero de 2023, que establece el orden de subrogancia en el cargo de Alcalde y las facultades que me confieren los artículos 3° letra b), 5° letra k), 56, 63 letra i) y 65, letra b), del D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de

fecha 26 de julio de 2006, que fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 18.695 Orgánica, Constitucional de Municipalidades, en relación con los artículos 1°, 2° y 62 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

DECRETO:

1. **RECTIFÍCASE** en la parte resolutive del decreto, numeral 2, letra B), punto número 3, relativo al CAPITULO IV "*Zonificación y Normas Específicas*", del Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 3.591, de fecha 14 de octubre de 2022, que promulga el Texto Aprobatorio de la Modificación N° 10 al Plan Regulador Comunal, publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 2022, en el sentido de reemplazar la expresión "*y calle Punitaqui por el oriente*", por "*y calle Punitaqui por el poniente*", en concordancia con los demás documentos que forman parte de dicha modificación.
2. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto en el Diario Oficial.
3. **ARCHÍVESE** copia del presente Decreto y su publicación en el Diario Oficial, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Distribución:

- Secretaría Municipal.
- Secretaría Comunal de Planificación.
- Dirección de Control.
- Dirección de Obras Municipales.
- Depto. de Relaciones Públicas.
- Dirección de Asesoría Urbana.
- Dirección Jurídica.
- Oficina de Partes.

